

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 349/2538

บริษัทเงินทุนไทยธนาคาร จำกัด

โจทก์

นายพีรพล อินทุภูมิ กับพวก

จำเลย

บริษัทเงินทุนไทยธนาคาร จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ฎีกาเรื่อง อำนาจฟ้องว่า ผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าซื้อมีอำนาจลงนาม ผูกพันโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ทนทรัพย์สินคดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้โจทก์ โจทก์เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นว่า ขณะทำสัญญาเช่าซื้อ นายปัญญา นิลสินธพ เป็นกรรมการบริษัทโจทก์อยู่ ถือได้ว่าโจทก์เป็นคู่สัญญาเช่าซื้อกับจำเลยที่ 1 ฎีกาของโจทก์ในเรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่ง ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่า จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้อง แล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 158,071 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.5 ต่อปี ของต้นเงิน 60,000 บาท นับแต่วันผิดนัด (14 กรกฎาคม 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 78) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ในสัญญาเช่าซื้อ มีเพียงนายโกวิทจิระพันธ์ส่วนนายปัญญา นิล

สินทรัพย์ ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ แต่ ศาล
ชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตอนหนึ่งด้วยว่าโจทก์ได้ยอมรับ ถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเช่า
ชื่อดังกล่าวโดยอุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 หาได้โต้เถียงความตอนหลังนี้ไม่ เพียงแต่โต้
เถียง ว่าแม้โจทก์ยอมรับถือเอาประโยชน์ดังกล่าวก็ผูกพันเฉพาะโจทก์ กับนาย
ปัญญาหาบังคับเอากับจำเลยที่ 1 ได้ไม่ ดังนี้ฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อความว่า แม้ตาม
สัญญาเช่าชื่อจะไม่ปรากฏ ว่านายปัญญาเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ แต่โจทก์ได้
ยอมรับเข้าถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเช่าชื่อดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์เป็นคู่สัญญาเช่า
ชื่อกับจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้องบังคับ ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสัญญาเช่าชื่อนั้น
เป็นฎีกาในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ส่งสำเนาให้จำเลยทั้งสอง
แก้

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่า กรรมการผู้มีอำนาจลง
ลายมือชื่อแทนโจทก์ในสัญญาเช่าชื่อมีเพียงนายโกวิทจิระพันธ์ส่วนนายปัญญาณิล
สินทรัพย์ ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนโจทก์ แต่ ศาล
ชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตอนหนึ่งด้วยว่าโจทก์ได้ยอมรับ ถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเช่า
ชื่อดังกล่าวโดยอุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 หาได้โต้เถียงความตอนหลังนี้ไม่ เพียงแต่โต้
เถียง ว่าแม้โจทก์ยอมรับถือเอาประโยชน์ดังกล่าวก็ผูกพันเฉพาะโจทก์ กับนาย
ปัญญาหาบังคับเอากับจำเลยที่ 1 ได้ไม่ ดังนี้ฎีกาของโจทก์เฉพาะข้อความว่า แม้ตาม
สัญญาเช่าชื่อจะไม่ปรากฏ ว่านายปัญญาเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ แต่โจทก์ได้
ยอมรับเข้าถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเช่าชื่อดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์เป็นคู่สัญญาเช่า
ชื่อกับจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้องบังคับ ให้จำเลยที่ 1 รับผิดชอบตามสัญญาเช่าชื่อนั้น

เป็นฎีกาในข้อกฎหมายไม่ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณา ส่งสำเนาให้จำเลยทั้งสอง
แก้

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>